



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๓๐๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ
(Exemption)

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๙ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๑) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ” หมายความว่า การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ หรือการพิจารณาแบบเร็ว

ข้อ ๕ ผู้วิจัยไม่สามารถประเมินด้วยตนเองว่าโครงการวิจัยของตนเข้าข่ายตามประกาศนี้ โดยผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น

ข้อ ๖ โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ มีดังนี้

๖.๑ โครงการวิจัยทางด้านการศึกษาที่ดำเนินการในสถาบัน หรือสถานที่ที่เป็นที่ยอมรับทางการศึกษา ได้แก่ การวิจัยการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสอนตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินหลักสูตร วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา

๖.๒ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการเฝ้าสังเกต ได้แก่ การวิจัยที่เกี่ยวกับผลทดสอบทางการศึกษา (การประเมินความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) วิธีการสำรวจ การสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เว้นแต่

๖.๒.๑ การสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก

๖.๒.๒ การบันทึกข้อมูลที่สามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยตัวตนของเจ้าของข้อมูล

๖.๒.๓ การเปิดเผยผลการตอบของบุคคล ทำให้เกิดความเสียหายของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน

๖.๓ โครงการสำรวจ โครงการสถิติ หรือโครงการประเมินระบบงาน การวิจัยบริหารจัดการ และการวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้รับผิดชอบหน่วยงานหรือองค์กร และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบหรือนโยบาย โดยการศึกษา ทดสอบ หรือประเมินระบบการให้บริการ ประโยชน์ต่อสาธารณชน วิธีการรับผลประโยชน์หรือบริการ รวมทั้งความเป็นไปได้หรือทางเลือกของโครงการ ทั้งนี้โครงการจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียง ร่างกาย จิตใจ หน้าที่การงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

๖.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพโดยผู้บริโภคถึงรสชาติ และคุณภาพอาหาร คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือสารก่อโทษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพและปริมาณของส่วนประกอบของอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม

๖.๕ โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

๖.๕.๑ การวิจัยที่ใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ (Isolated microorganism) และเพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นสายพันธุ์ไว้ และไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ

๖.๕.๒ การวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลล์สายพันธุ์ (cell line)

๖.๕.๓ การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่

๖.๕.๔ การวิจัยสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรค และชีววัตถุ ที่ไม่ได้กระทำโดยตรงกับ
มนุษย์ เช่น การตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนในดินหรือน้ำ การตรวจหาเชื้อ
โรคในอาหาร

ทั้งนี้ การวิจัยในเชื้อ เซลล์เพาะเลี้ยง โครงการกระดูก ฟัน ที่นำมาศึกษาวิจัยต้องไม่มีลักษณะที่
สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล หรือสืบเสาะไปถึงเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลพันธุกรรมได้ รวมถึงวิธี
การวิจัยในศพอาจารย์ใหญ่ ต้องคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้บริจาคร่างกาย และการนำเสนอผลสรุปการวิจัย
จะต้องไม่สามารถบ่งชี้หรือสืบเสาะถึงเจ้าของข้อมูลได้

๖.๖ โครงการวิจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ
คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Expedited)

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๙ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๘๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๑) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ ๕ โครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมาก มีดังนี้

๕.๑ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดโดยเก็บจาก

๕.๑.๑ การเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง
ต่อวัน

๕.๑.๒ หลอดเลือดดำของผู้ใหญ่ไม่รวมสตรีมีครรภ์ เก็บตัวอย่างเลือดได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิลิตร และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง

๕.๒ โครงการวิจัยที่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยวิธีการที่ไม่รุกรานร่างกายและไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่อาสาสมัคร ได้แก่

๕.๒.๑ เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไม่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดภายหลังการเก็บตัวอย่าง

๕.๒.๒ ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ น้ำมูก

๕.๒.๓ น้ำลายที่ไม่ได้เก็บโดยการสอดท่อ

๕.๒.๔ รกที่ได้จากการทำคลอด

๕.๒.๕ น้ำคร่ำที่เก็บจากภาวะน้ำเดินก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอด

๕.๒.๖ คราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายเหนือเหงือกและใต้เหงือกโดยวิธีการเก็บที่

จัดเตรียมไว้ ไม่รุกรานเกินกว่าการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ

และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ

๕.๒.๗ ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ที่จะต้องได้รับการถอนจากการให้บริการทางทันตกรรม

๕.๒.๘ เยื่อบุผิวช่องปาก โดยการขูดเยื่อบุช่องปาก บ้วนปาก หรือการป้าย

๕.๒.๙ เซลล์ผิวหนังจากการขูด หรือการป้าย

๕.๒.๑๐ เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization

๕.๓ โครงการวิจัยที่ต้องมีการเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกรานร่างกาย (noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยต้องไม่มีการใช้ยาระงับความรู้สึกตัวหรือยานอนหลับ และไม่เกี่ยวข้องกับ X-ray หรือ microwaves หากมีการใช้เครื่องมือแพทย์ จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทั่วไปแล้ว ได้แก่

๕.๓.๑ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ

๕.๓.๒ Sensor ที่ติดตามผิวหนัง เช่น การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายนิ้ว

๕.๓.๓ การทดสอบหรือวัดระดับการรับสัมผัส (เช่น visual acuity , audiometry, algometry , smell test)

๕.๓.๔ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

๕.๓.๕ Electrocardiography , electroencephalography , thermography, detection of naturally occurring radioactivity , electroretinography , ultrasound , diagnostic infrared imaging , doppler blood flow และ echocardiography

๕.๓.๖ Moderate exercise , muscle strength testing , การประเมิน body composition และ flexibility test ที่เหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร

๕.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน เอกสาร บันทึก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ หรือสิ่งส่งตรวจที่ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย เช่น การดูแลรักษาตามปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ และไม่ใช่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Post marketing study

๕.๕ การศึกษาที่ใช้ข้อมูลในรูปแบบของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย

๕.๖ การศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/surplus blood) หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สิ่งส่งตรวจเดียวกันกับของโครงการที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว

๕.๗ โครงการวิจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๘ 

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๓๐๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ
(Exemption)

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๙ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๐๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๑) เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (ฉบับที่ ๒)

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ” หมายความว่า การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ หรือการพิจารณาแบบเร็ว

ข้อ ๕ ผู้วิจัยไม่สามารถประเมินด้วยตนเองว่าโครงการวิจัยของตนเข้าข่ายตามประกาศนี้ โดยผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น

ข้อ ๖ โครงการวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ มีดังนี้

๖.๑ โครงการวิจัยทางด้านการศึกษาที่ดำเนินการในสถาบัน หรือสถานที่ที่เป็นที่ยอมรับทางการศึกษา ได้แก่ การวิจัยการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสอนตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินหลักสูตร วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา

๖.๒ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการเฝ้าสังเกต ได้แก่ การวิจัยที่เกี่ยวกับผลทดสอบทางการศึกษา (การประเมินความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) วิธีการสำรวจ การสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เว้นแต่

๖.๒.๑ การสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก

๖.๒.๒ การบันทึกข้อมูลที่สามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยตัวตนของเจ้าของข้อมูล

๖.๒.๓ การเปิดเผยผลการตอบของบุคคล ทำให้เกิดความเสียหายของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน

๖.๓ โครงการสำรวจ โครงการสถิติ หรือโครงการประเมินระบบงาน การวิจัยบริหารจัดการ และการวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้รับผิดชอบหน่วยงานหรือองค์กร และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบหรือนโยบาย โดยการศึกษา ทดสอบ หรือประเมินระบบการให้บริการ ประโยชน์ต่อสาธารณชน วิธีการรับผลประโยชน์หรือบริการ รวมทั้งความเป็นไปได้หรือทางเลือกของโครงการ ทั้งนี้โครงการจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียง ร่างกาย จิตใจ หน้าที่การงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

๖.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพโดยผู้บริโภคถึงรสชาติ และคุณภาพอาหาร คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือสารก่อโทษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพและปริมาณของส่วนประกอบของอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม

๖.๕ โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

๖.๕.๑ การวิจัยที่ใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ (Isolated microorganism) และเพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นสายพันธุ์ไว้ และไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ

๖.๕.๒ การวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลล์สายพันธุ์ (cell line)

๖.๕.๓ การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่

๖.๕.๔ การวิจัยสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรค และชีววัตถุ ที่ไม่ได้กระทำโดยตรงกับ
มนุษย์ เช่น การตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนในดินหรือน้ำ การตรวจหาเชื้อ
โรคในอาหาร

ทั้งนี้ การวิจัยในเชื้อ เซลล์เพาะเลี้ยง โครงการกระดูก ฟัน ที่นำมาศึกษาวิจัยต้องไม่มีลักษณะที่
สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล หรือสืบเสาะไปถึงเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลพันธุกรรมได้ รวมถึงวิธี
การวิจัยในศพอาจารย์ใหญ่ ต้องคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้บริจาคร่างกาย และการนำเสนอผลสรุปการวิจัย
จะต้องไม่สามารถบ่งชี้หรือสืบเสาะถึงเจ้าของข้อมูลได้

๖.๖ โครงการวิจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ
คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น